

BEWEISSICHERUNG & CHRONOLOGIE v9

Архив доказательств + Sachverhalt для будущего иска (не подаётся сейчас)

759bc4c4 / GZ R20-511.03 IFG 123-2026 / AR 2734/26 — составлено 24.06.2026

Назначение документа

Это НЕ иск. Это **архивная фиксация доказательств и хронология**, которая (а) фиксирует молчание МИД с OTS-таймстемпом и SHA-256, (б) служит готовым разделом Sachverhalt для ЧИСТОГО Untätigkeitsklage после истечения 3-месячного срока (§ 75 VwGO; раньше — 09.09.2026), (в) является публичным ASPE-артефактом.

Немецкие разделы ниже написаны так, чтобы их можно было прямо перенести в Klageschrift 09.09. Нумера доказательств (K1, K2...) — для привязки к приложениям.

I. Chronologie des Verfahrens

(немецкий, готово для Klageschrift)

21.09.2025, 21:13 Uhr — Telefonischer Erstkontakt über die Notfallnummer des Auswärtigen Amtes (+49 30 1817-0). Der diensthabende Mitarbeiter (Kennung 73991) verweigerte die Namensnennung sowie jede Beratung oder Weiterleitung mit den Worten: „kein Deutscher betroffen, können wir nicht helfen“. [K1]

21.09.2025 — Schriftliche Dienstaufsichtsbeschwerde an poststelle@auswaertiges-amt.de wegen Verweigerung der Beratung. Drei Anlagen: (1) Menschenrechtsverletzungen_Ukraine_Krasnikov.pdf, (2) Persönliche_Beziehung_Krasnikov.pdf, (3) Holocaust_Familiengeschichte.pdf. Fristsetzung 24.09.2025, 12:00 Uhr. [K1]

26.09.2025 — Herr Böhm (Referat 114, Servicezentrale) bestätigt den Eingang, hält die Beschwerde gegen die Telefonzentrale für unbegründet, leitet das Anliegen jedoch ausdrücklich an das für die Ukraine zuständige Länderreferat weiter. Damit ist aktenkundig, dass die Anfrage empfangen und behördenintern weitergeleitet wurde. [K2]

29.09.-01.10.2025 — Ausführliche Nachreichungen mit den drei Sachfragen sowie weiteren Fällen (Viktor Krasnikov; Vladislav Tymoshchuk, seit Juli 2025 verschollen). Hinweis auf die medizinische Vernachlässigung des Betroffenen (nach Aussage von V. Krasnikov: geplante Operation statt Verbringung in ein Ausbildungszentrum). Mitteilung der geplanten Kundgebungstermine. [K3]

22.09.-01.10.2025 — Audiodateien und Screenshots in den Vorgang 759bc4c4 eingestellt; sämtliche Anhänge (30+) im System FACIL als „privileged“ geführt; Bearbeitungseintrag dirk.hennig@diplo.de am 23.09.2025. [K4]

22.10.2025 — Interne FACIL-Weiterleitung (Bürgerservice → Referat 206) mit ausdrücklicher Anweisung, Anlagen zu löschen, sowie dem Hinweis, Anfragen würden „nach Versand einer automatischen Antwort durch das System ungelesen geschlossen“. [K5]

16.-17.11.2025 — Öffentliche Eskalation: Anschreiben an das AA mit nachrichtlicher Beteiligung von rund 40 Medien und Menschenrechtsorganisationen; öffentliche Eröffnung der „AK1984-List“ zur Dokumentation Betroffener. [K6]

19.11.2025, 11:00 Uhr — Ordnungsgemäß angemeldete künstlerische Einzelkundgebung vor dem Deutschen Bundestag (Art. 8 GG, Art. 5 Abs. 3 GG). Veröffentlichung eines dokumentarischen Videos. [K7]

20.11.2025 — Erste und einzige inhaltliche Reaktion (Herr Nebel, Referat 206-5): allgemeiner Textbaustein zur Mobilmachung, Verweis auf die HRMMU (ukraine.ohchr.org), „konkrete Einzelfälle nicht kommentiert“. Erfolgt am Tag nach der Kundgebung und rund zwei Monate nach Fristablauf. Anschließend Schließung des Tickets. [K8]

23.11.2025 ff. — Beginn eines wöchentlichen öffentlichen Dokumentationsprotokolls („444 Tage“). Bis Anfang April 2026 wurden in 19 Wochenberichten rund 500 Vorfälle dokumentiert (AK1984-List). [K9]

~08.04.2026 — Abbruch des Protokolls nach einem vom Antragsteller öffentlich dokumentierten mutmaßlichen Angriff auf seine Beweisarchiv-Infrastruktur. (Als Verdacht des Antragstellers dokumentiert; eine Zuordnung zu einem bestimmten Verursacher wird nicht behauptet.) [K10]

19.04.2026 — Förmlicher Antrag (Akteneinsicht, Wiedereröffnung, IFG, Klärung), Punkte 1.1 bis 1.5. [K11]

12.05.2026 — Bescheid (nur zu Punkt 1.3): „keine amtlichen Informationen“, gebührenfrei. Die Punkte 1.1, 1.2, 1.4 und 1.5 bleiben unbeantwortet. [K12]

15.05.2026 — Bundesverfassungsgericht: Eintragung unter AR 2734/26 (Allgemeines Register); außerhalb einer Verfassungsbeschwerde nicht zuständig. [K13]

08.06.2026 — Widerspruch sowie BfDI-Beschwerde (§ 12 IFG), Auskunftersuchen (Art. 15 DSGVO) und Mitteilung an das BVerfG. Eingang beim AA am selben Tag bestätigt. [K14]

15.06.2026 — Zwischenbescheid (nunmehr Referat R20-IFG) mit Hinweis auf eine mögliche Gebühr. Keine Sachentscheidung. [K15]

20.06.2026 — Bis heute keine inhaltliche Sachentscheidung. Eine Weiterleitung an die HRMMU (Antragspunkt 1.2) ist nach Kenntnis des Antragstellers nicht erfolgt.

Zwischenergebnis: Vom 22.09.2025 bis zum 20.06.2026 — rund neun Monate — ist in einer Angelegenheit von menschenrechtlicher Tragweite keine einzige inhaltliche Sachantwort ergangen.

II. Null Sachantworten — Muster der Verschleppung

Seit dem 21.09.2025 hat der Antragsteller ausschließlich formelhafte Abweisungen, Verweise und einen Zwischenbescheid erhalten — zu keinem Zeitpunkt eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den konkret eingereichten Beweisen. Dies betrifft eine andauernde Menschenrechtsgefährdung und die in den Akten dokumentierte Familiengeschichte der Shoah.

Dass die Anfrage empfangen und behördenintern weitergeleitet wurde, ist durch das Schreiben von Herrn Böhm (Referat 114) vom 26.09.2025 aktenkundig. Die spätere Aussage, es lägen „keine amtlichen Informationen“ vor (Bescheid vom 12.05.2026), steht hierzu sowie zur Anhangsliste (30+ „privileged“) in Widerspruch.

Eine öffentlich nachvollziehbare, reproduzierbare Auswertung der Antwort vom 20.11.2025 sowie des Bescheids vom 12.05.2026 (vier unabhängige Sprachmodelle zuzüglich einer zusammenführenden Prüfung; Methoden und Eingaben offengelegt) ergibt, dass die gestellten Fragen inhaltlich nicht beantwortet wurden. Die quantitative Zusammenfassung ist in der beigefügten Synopse enthalten.

Пояснение (не отправлять): ИИ-анализ (4+1) в суде НЕ доказательство — он подаётся как **воспроизводимая оценка качества** и переводится в «человеческую» таблицу Synopse (приложена). Именно Synopse идёт в суд, а не JSON-отчёты. Репродуцируемость — ваша сила: любой может повторить.

III. Der Widerspruch HRMMU (ключевой)

Это логическая ловушка. МИД НЕ может одновременно утверждать оба:

Die Beklagte hat in ihrer Antwort vom 20.11.2025 selbst auf die Human Rights Monitoring Mission in Ukraine (HRMMU) verwiesen, deren Mandat die Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen ist, und erklärt, die Bundesregierung unterstütze diese Mission. Zugleich betont sie regelmäßig die Bedeutung der Menschenrechte.

Als der Antragsteller daraufhin mit Antragspunkt 1.2 (vom 19.04.2026) ausdrücklich beantragte, das gesammelte Beweismaterial — hunderte dokumentierter Menschenrechtsverletzungen — an eben diese von der Beklagten selbst benannte Stelle (HRMMU) weiterzuleiten, hat die Beklagte (a) die Weiterleitung nach Kenntnis des Antragstellers bis zum 20.06.2026 nicht vorgenommen und (b) die Nichtweiterleitung nicht begründet (Verstoß gegen § 39 VwVfG).

Daraus folgt ein nicht auflösbarer Widerspruch: Entweder ist die erklärte Zusammenarbeit mit der HRMMU und die betonte Bedeutung der Menschenrechte ohne Substanz, oder die Verweigerung der Weiterleitung von Menschenrechtsbeweisen an die zuständige Stelle ist rechtswidrig. Beides zugleich kann nicht zutreffen.

Die Nichtweiterleitung verstößt zugleich gegen die Beratungs- und Fürsorgepflicht (§ 25 VwVfG) sowie gegen den Grundsatz der Amts- und Rechtshilfe staatlicher Stellen (Art. 35 Abs. 1 GG).

IV. Erstkontakt: Verweigerung der Beratung

Bereits der allererste Kontakt am 21.09.2025 war kein Verfahrensfehler, sondern eine grundsätzliche Verweigerung: Der diensthabende Mitarbeiter (Kennung 73991) verweigerte die Namensnennung und lehnte jede Beratung mit der Begründung ab, es sei „kein Deutscher betroffen“. Diese Begründung ist rechtlich und tatsächlich unzutreffend: Der Antragsteller ist deutscher Staatsbürger; das Anliegen betrifft deutsche Außenpolitik und den Einsatz deutscher Steuermittel.

Die Verweigerung der Beratung eines deutschen Staatsbürgers verstößt gegen § 25 VwVfG (Beratungspflicht). Sie belegt, dass die abweisende Haltung bereits zu Beginn bestand — nicht erst als Folge von Überlastung oder Bearbeitungsdauer.

Пояснение: Это ваш самый сильный якорь. Он показывает суду, что пренебрежение было **позицией с первой секунды**, а не «бюрократической задержкой». Отказ назвать имя + ложное основание «kein Deutscher betroffen» — это документированный факт с самого начала.

V. Öffentliche Dimension und Ausmaß (Art. 5 Abs. 3 GG)

Der Vorgang hat eine über den Einzelfall hinausreichende öffentliche Bedeutung. Am 19.11.2025 führte der Antragsteller eine angemeldete künstlerische Einzelkundgebung vor dem Deutschen Bundestag durch (Art. 8 GG, Art. 5 Abs. 3 GG — Kunst- und Wissenschaftsfreiheit). Seit dem 23.11.2025 betrieb er ein öffentlich nachvollziehbares, reproduzierbares Dokumentationsprotokoll und erfasste bis Anfang April 2026 in 19 Wochenberichten rund 500 Vorfälle (AK1984-List).

Den belastbaren Kern bildet der Fall Krasnikov, zu dem unmittelbare Zeugenaussagen (Audioaufnahmen vom 23.09.2025) und direkter Kontakt vorliegen. Diese schildern u. a. eine Sammelstelle in Mykolaiv mit 100–150 zwangsweise erfassten Männern, unzureichende hygienische und medizinische Bedingungen sowie eine Musterung, die auch erkrankte Personen für tauglich erklärt.

Пояснение (честно): AK1984-List сильна как доказательство МАСШТАБА и публичного интереса. Но в суде не выдавайте ~500 за 500 доказанных дел: большинство записей — из открытых источников с пометкой «местоположение неизвестно». Юридический ядро — дело Krasnikov (аудио + прямой контакт). Список подаётся как «масштаб», ядро — как «доказательство».

VI. Mutmaßlicher Angriff auf die Beweisarchiv-Infrastruktur (~08.04.2026)

Anfang April 2026 (~08.04.2026) dokumentierte der Antragsteller öffentlich einen mutmaßlichen Angriff auf seine eigene Infrastruktur zur Archivierung der Beweise und stellte das laufende Protokoll daraufhin ein. Eine Zuordnung zu einem bestimmten Verursacher wird ausdrücklich nicht behauptet.

Bedeutung für dieses Verfahren: Die Gefahr eines Verlusts von Beweismitteln ist für den Antragsteller nicht abstrakt, sondern durch einen bereits erlebten Vorfall konkretisiert. Dies untermauert das Interesse an der Sicherung der allein in der Sphäre der Behörde liegenden Metadaten (FACIL).

Пояснение (предел): Этот инцидент касался ВАШЕЙ инфраструктуры, не FACIL. Поэтому он обосновывает ВАШУ повышенную тревогу и реальность риска, а НЕ прямо доказывает, что МИД удалит данные. Не приписывайте авторство государству — это подорвёт доверие.

Что релевантно, но не додумали

1. Срок: 9 месяцев, не 11

21.09.2025 → 20.06.2026 = ~9 месяцев. В v6/v7 было «11 Monate» — это неточно. Везде «rund neun Monate». В суде завышение на 2 месяца — повод для МИД сказать «истец неточен». Точность = сила.

2. Первый дедлайн тоже был сорван

В жалобе 21.09.2025 вы дали срок 48 часов (до 24.09.2025 12:00). Первый содержательный ответ пришёл 20.11.2025 — на ~2 месяца позже и только после пикета. Усиливает «Verschleppung».

3. Ответ Böhm 26.09 — двусторонний (НОВОЕ)

Böhm назвал жалобу «без оснований» — НО переслал дело в Ukraine-Referat. Это ваш аргумент: факт пересылки доказывает, что дело было принято и распределено внутри МИД — и позднейшее «информации нет» становится ещё противоречивее. Используйте часть «переслал», не «без оснований».

4. Приватность третьих лиц — расширьте

В материалах теперь несколько имён: Dmitry, Viktor, Oleg Krasnikov и ОСОБЕННО Vladislav Tymoshchuk (пропал с июля 2025). В ПУБЛИЧНЫХ ASPE-материалах — инициалы; полные имена только в запечатанном пакете для суда. Пропавший/скрывающийся от мобилизации — публикация имени может ему навредить. Взвесьте.

5. HRMMU-ловушка

«Вы сами назвали HRMMU и сказали, что сотрудничаете — но отказались туда передать улики» — бинарная ловушка. С privileged-списком: данные есть, но не переданы туда, куда сами же советовали.

6. АК1984 и кибератака — честные пределы

См. разделы V и VI: ~500 кейсов = масштаб (не 500 доказанных дел); ядро = Krasnikov (аудио). Кибератака = ваша инфраструктура, подозрение, без приписывания авторства. Эти рамки защищают вашу достоверность.

7. Этот документ = скелет иска 09.09

Разделы I–VI переносятся прямо в Klageschrift как Sachverhalt + rechtliche Würdigung. 09.09 останется добавить только Anträge и шапку суда. Вся фактура зафиксирована (K1–K15).

8. Здоровье

Этот путь — правильный и бережный: вы спокойно собираете железобетонное дело к 09.09, а не жжёте себя. Марафон.

Составлено: 24.06.2026 — Dr. Artiom Kovnatsky — Beweissicherung, nicht eingereicht

С Богом, возможно.